



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

יפרח יהונתן

התובע:

-נגד-

נציגות הבית המשותף ברחוב חטיבת כפיר 5 עפולה

הנתבעת:

החלטה

החלטה זו עוסקת בפגמים חוזרים שנפלו בכתבי טענות המוגשים על ידי התובע, למרות התראות והזדמנויות חוזרות שניתנו בעבר, לרבות בהליכים אחרים שנמחקו מטעם זה.

מונח לפניי כתב תביעה מתוקן שהתובע הגיש בהתאם להחלטתי, לאחר שמצאתי שכתב התביעה המקורי שהוגש חורג באופן בולט וקיצוני מכללי סדר הדין. שקלתי למחוק את כתב התביעה המתוקן, החלטתי להימנע מכך ולתת לתובע הזדמנות נוספת לתיקון התנהלותו הדיונית.

בהליך דנן והן בהליכים הקודמים התובע מיוצג על ידי עורך דין.

1. אחת מן המטרות העיקריות של תקנות סדר הדין, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) היא להגשים את העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, זה מתקיים בין היתר על ידי הכרעה בתוך זמן סביר ובאופן יעיל (ראו: תקנות 1-2 לתקנות).

2. תקנה 3(ב) לתקנות קובעת את חובתם של בעלי הדין ובאי כוחם לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי התקנות, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן.

3. התקנות בגרסתן החדשה, משקפות דרישה מהצדדים להקפדה גבוהה יותר בדרישות סדר הדין [רע"א 3510/21 נצ' קונפיו (נבו 25.08.21)], ובכלל זה הקפדה על ניסוח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/21/2025

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כתבי הטענות, ומניעת בזבוז זמן שיפוטי יקר [ע"א 5400/18 מיר נ' עו"ד יעקב מירון (נבו) 28.1.2019].

4. התקנות קובעות הוראות טכניות בדבר צורת מסמך ונספחיו ומבחינת מבנהו. זאת בהתאם ל"הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018" שהותקנה מכוח תקנה 31 לתקנות (להלן – **ההודעה**).

5. בהחלטה מיום 06.02.25 הוריתי לתובע להגיש כתב תביעה מתוקן ערוך בהתאם לתקנות. כאמור, אין זו הפעם הראשונה, שבה אני נדרשת ליתן החלטות בקשר עם כתבי טענות שמוגשים בשם התובע (ראו: החלטה מיום 11.08.24 בתיק 9/109/24; ופסק דין מיום 20.01.25 בתיק 9/176/24).

6. בעקבות החלטתי, הגיש התובע כתב תביעה מתוקן. כתב התביעה המתוקן מונח לפניי, ועיון בו מגלה כי התובע לא פעל בהתאם להחלטתי; אופן עריכתו, מבנהו וצורתו של כתב התביעה רחוקים מהכללים הקבועים בתקנות, מרחק מזרח ממערב.

7. בשל הפגמים החוזרים בכתבי טענותיו של התובע ראיתי לפרט מקצת מהכללים הקבועים בתקנות. יובהר כי לא בכל פעם שבעל דין חורג מהוראות התקנות, הוא נדרש לתקן כתב טענותיו. במקרה דנן מדובר בחריגה משמעותית ובוטה מהכללים, שמקשה על מיקוד טענות התובע ועל הבנת הסעדים המבוקשים, ועלולה לסרבול ולהאריך את ההליך.

הערות כלליות

8. להלן הנחיות והערות שמצאתי לתת לתובע, שרלבנטיות לציון, לנוכח הכשלים שנפלו בכתב התביעה המתוקן שהגיש:

א. מסמך יהיה כתוב בגופן "DAVID" או "CALIBARI" בגודל 12 בלבד; המרווח בין השורות יהיה של שורה וחצי והמרווח בין האותיות יהיה מרווח רגיל; על אף האמור, **כותרות המובאות במסמך** יכול שיהיו בגופנים האמורים בגודל 14 עם או בלי הבלטה בצבע שחור. וידגש שוב: כותרות המובאות במסמך.

ב. כל עמודי המסמך לרבות הנספחים ימוספרו בספרות ברצף.

ג. המסמך צריך להסתיים בחתימת שמו של התובע או של המייצג.

ד. אין לציין פסקאות או סעיפים באותיות באנגלית.

ה. אין לציין פסקאות או סעיפים בטאבים (●)

ו. יש לשמור על מספור רצוף מתחילת כתב התביעה ועד לסופו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המבנה שעל פיו יש לערוך את כתב התביעה

9. כתב תביעה צריך לכלול שלושה חלקים (ראה תקנה 9(ג) לתקנות), לפי הסדר המפורט להלן:

- החלק הראשון – כותרת
- החלק השני – תמצית הטענות
- החלק השלישי – פירוט הטענות

הערות לגבי החלק הראשון – כותרת

10. התובע יציין בתקנה 10 לתקנות. החלק הראשון (הכותרת) יכלול אך ורק את הפרטים שמפורטים בתקנה 10 לתקנות, ולפי הסדר המפורט שם.
11. יוער אגב, שאין לציין בכותרת את שם עורך הדין שייצג את הנתבעת בהליך אחר. שם עורך הדין ויתר פרטיו יצוינו רק אם ידוע שהוא המייצג בהליך זה.
12. אין לציין בראש העמוד הראשון של כתב התביעה "לכבוד: לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין...".
13. בכותרת כתב הטענות יש לציין באופן כללי: "כתב תביעה"; אין להרחיב מעבר לכך. בהתאם לכך יש להשמיט את השורה "כתב תביעה משולב צו עשה בהול ודחוף עקב סגירה מרובה של תיקים מעל חצי שנה סעד מבוקש:"

הערות לגבי החלק השני – תמצית הטענות

14. לפי התקנות, חלק זה לא יעלה על שני עמודים, והוא יכלול ארבע כותרות בלבד:
 - (1) תיאור תמציתי של בעלי הדין;
 - (2) הסעד המבוקש באופן תמציתי;
 - (3) תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה;
 - (4) העובדות המקנות סמכות לבית המשפט.
15. בכול אחת מארבע הכותרות יפרט התובע את העניינים הנוגעים אך ורק לכותרת. למשל, תחת הכותרת "הסעד המבוקש באופן תמציתי" ירכז התובע את הסעדים שהוא מבקש. ויודגש, אין לשזור לאורכו של כתב התביעה סעדים, כפי שעשה התובע, אלא לרכזם תחת הכותרת "הסעד המבוקש באופן תמציתי".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הערות לגבי החלק השלישי – תמצית הטענות

16. חלק זה לא יעלה על תשעה עמודים. בחלק זה יש לפרט באופן בהיר וענייני את העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין.

17. בסוף החלק השלישי יש לציין מי המגיש של כתב התביעה ולחתום, כדי שאפשר לדעת שהמסמך הסתיים.

הערות לגבי הנספחים

18. כתב תביעה שמצורפים לו עד חמישה נספחים - יש לציין את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, כך שיהיה ניתן לאתרם בקלות.

19. כתב תביעה שמצורפים לו מעל חמישה נספחים – לפני הנספח הראשון יש לצרף תוכן עניינים שבו יפורטו לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח. לפני כל אחד מהנספחים יש לצרף דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה ייכתבו בגופן " David " או "רעננה" או "Calibri" בגודל 36.

20. לאחר עיון בנספחים שצירף התובע לכתב התביעה מצאתי להוסיף כי יש לוודא שקיימת התאמה בין מספרי העמודים שמצוינים בדף המקדים לבין המספרים המצוינים בנספחים עצמם.

סיכום

21. תוכן החלטה זו חריג ללא ספק, אך מצאתי ליתנה בשל העובדה שפעם אחר פעם מוגשים בשם התובע מסמכים ערוכים באופן החורג באופן קיצוני מהוראות התקנות. בעבר נמחקו כתבי טענות שהגיש, אך הדבר לא הביא לשינוי ניכר.

22. ניתנת לתובע הזדמנות נוספת ואחרונה לתקן בשנית את תביעתו בהתאם להוראות התקנות, שעיקריהן פורטו לעיל. אם לא יעשה כן התובע – אורה על מחיקת התביעה ללא התראה נוספת, הפעם תוך חיוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה. אפנה בעניין זה לדברים שנאמרו בהחלטה שניתנה בהליך [ע"א 1533/21 פלונית נ' פלוני](#) (נבו 25.5.2021), שיפה לענייננו, בשינויים המחויבים: "**במקרה דנן נראה כי המערערת מתמידה באופן**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/21/2025

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שיטתי להימנע מלקיים את הוראות הדין ואת החלטות בית המשפט לעניין מבנה הערעור, היקפו, ומתכונת עריכתו, ונשאלת השאלה האם מטעם זה בלבד קמה הצדקה להורות על מחיקת כתב הטענות שהגישה. בשים לב לכך שמדובר בסנקציה חריפה ביותר של מחיקת ערעור בזכות (וראו לעניין זה יששכר רוזן-צבי [הרפורמה בסדר הדין האזרחי](#): מורה נבוכים 252 (2012); יעקב שקד סדר הדין האזרחי החדש 269 (מהדורה שנייה מעודכנת, 2020) (להלן: שקד)) ראיתי להימנע זו הפעם מלהורות על מחיקת הערעור בשל מחדליה של המערערת. תחת זאת סבורני כי בשלב זה ניתן לאפשר למערערת הזדמנות נוספת לתיקון הפגמים שנפלו בערעור, אך זאת תוך חיובה בהוצאות לאוצר המדינה (ראו [תקנה 151\(א\)](#)) לתקנות סדר הדין המסמיכה את בית המשפט לחייב בעלי דין שאינו ממלא אחר האמור בתקנות בהוצאות לטובת אוצר המדינה; ראו לעניין זה שקד, בעמ' 749-751 והאסמכתאות שם), ותוך מתן התראה לפיה אם המערערת תתמיד בהתנהלותה לא יהיה מנוס מעשיית שימוש בסמכותו של בית המשפט למחיקת הערעור בהתאם [לתקנה 41\(א\)\(א\)](#) לתקנות סדר הדין".

23. כתב תביעה מתוקן בשנית יוגש עד ליום 01.03.25.

24. החלטה זו מתייחסת לכתב התביעה במישור הטכני-צורני, ואין בה לקבוע דבר ביחס לתוכן עצמו.

מזכירות תשלח החלטתי לתובע. התיק יובא לעיוני ביום 02.03.25.

ניתנה היום, ה' אדר תשפ"ו, 20 בפברואר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין